

1522645-71.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (17ª Vara Criminal - trânsito em julgado em 17/11/17), a ser acrescida a fração de 1/6 à pena retro, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal, incidente a causa de aumento de pena (concurso de agentes) e qualificadora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522645-71.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522645-71.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272836/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27882161

Autor:

Justiça Pública

Réus:

GLEMILER DE OLIVEIRA TIBURCIO DA SILVA e outros

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1234/2022

DIEGO DOS SANTOS RUIZ, GLEMILER DE OLIVEIRA TIBURCIO DA SILVA e WILSON MARIANO REZENDE estão sendo processados incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 124-127 segundo a qual "[...] em 05 de outubro de 2022, por volta de 23h40, na Rua Doutor Valdemar Lapietra, 488, São Mateus, nesta cidade e comarca da Capital, DIEGO DOS SANTOS RUIZ, qual. à fl. 10, GLEMILER DE OLIVEIRA TIBURCIO DA SILVA, qual. à fl. 22 e WILSON MARIANO REZENDE, qual. à fl. 28, agindo em concurso, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S10, avaliado em R\$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima Guilherme dos Santos Jordão, c.f Auto de Exibição/Apreensão/Entrega de fls. 35/36. Segundo o apurado, na data e local dos fatos, os denunciados, previamente ajustados, avistaram a vítima na via pública e, empunhando arma de fogo, fizeram a abordagem e anunciaram o assalto. Ato contínuo, exigiram a entrega do aparelho celular, o que foi obedecido pela vítima. Na sequência, após a aproximação de André (fl. 27),

colega da vítima, os denunciados fugiram do local. Policiais Militares que patrulhavam a região dos fatos foram acionados e momentos depois encontraram os denunciados na posse do aparelho celular da vítima, efetuando a prisão em flagrante (fl. 23). Em solo policial, a vítima reconheceu os denunciados como autores do roubo, inclusive apontando GLEMILER como sendo aquele que empunhava a arma de fogo (fl. 31). Formalmente interrogados, os denunciados optaram por permanecer em silêncio (fls. 12, 14 e 15). O bem roubado foi apreendido, avaliado e restituído à vítima (fls. 35/36). [...]"

A materialidade delitiva consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 35-36 e laudos periciais de fls. 159-160, 161-162 e 163-164.

Recebida a denúncia em 21/10/2022 (fls. 155-156). O réu Diego dos Santos Ruiz foi citado em 18/11/2022 (fls. 201). O réu Glemiler de Oliveira Tiburcio da Silva foi citado em 18/11/2022 (fls. 202). O réu Wilson Mariano Rezende foi citado em 18/11/2022 (fls. 204).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

O contexto probatório concluído sob a égide do contraditório permite segura conclusão de que foram os réus autores do roubo, nos termos da pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público.

Nesse sentido, a vítima G S J relatou que estava em um bar e saiu para tomar um ar. Sentou-se e viu três indivíduos que vinham ao seu encontro e, ao se aproximarem, anunciaram se tratar de um assalto, com as seguintes palavras:- "perdeu, perdeu". O declarante reagiu indagando:- "Perdeu o quê? Como resposta, disseram-lhe, o celular e indagavam ao declarante:- "cê tá armado?". Em seguida, um dos criminosos exibiram uma arma de fogo, o que fez com que o ofendido obedecesse a ordem, entregando seu aparelho aos criminosos. Em seguida, um amigo do declarante se aproximou a perguntar o que havia ocorrido e informou o declarante que acabara de ser roubado. Ao deixarem o local, aquele que estava armado olhava para trás e seguiam rumo para a Avenida Sapopemba. Policiais Militares que passavam pelo local foram comunicados sobre o crime e vestimentas dos agentes (um trajando camiseta vermelha, parecia de Ferrari; um de preto e outro de bermuda) e, em tempo aproximado a meia hora, os agentes chegaram no local e comunicaram a prisão de suspeitos e apreensão de seu aparelho celular. O declarante referiu-se ao reconhecimento firmado em sede policial:- "olhei a fisionomia deles e reconheci com certeza. Não tive dúvida ao reconhecer. Hoje não lembro mais. Na delegacia só vi os três".

Os policiais militares Vinicius Tavares Lopes e Marco Antônio da Silva narraram a abordagem realizada aos réus, não detendo, porém, quando da realização da audiência, memória sobre qual dos réus estava na posse do aparelho, produto do crime. Assim, em patrulhamento, foram alertados por dois indivíduos que narravam o roubo que acabava de ocorrer. Indagaram à vítima o sentido e rumo tomado pelos autores do roubo e suas vestimentas. Com um deles estava um aparelho celular e dizia que pertencia a uma irmã. Todavia, o ofendido o reconheceu por ser aquele subtraído. Asseguraram que todos os réus trajavam as roupas como aquelas descritas pelo ofendido.

Ao serem interrogados em juízo, o corréu Diego participação no crime. Disse ter saído de um estabelecimento denominado 'Assai', próximo de uma ciclovia e se dirigira para casa. Parou para conversar com Wilson, pessoa que estaria com o aparelho celular subtraído. Fora reconhecido em sede policial.

O corréu Glemiler disse que estava na rua da residência de sua irmã e conversava com o corréu Diego por cinco minutos. O acusado Wilson chegou e teria dito que estava tudo tranquilo e, transcorridos cinco minutos, policiais militares aproximaram-se e encontraram o aparelho celular com o corréu Wilson. No distrito policial fora reconhecido.

O acusado Wilson versou sobre a ausência de participação dos demais acusados.

Afirmou que estava a consumir droga na rua, surpreendido com um cachimbo para consumo. Na companhia de dois indivíduos fúgitivos praticou a subtração do aparelho

celular.

Esse é o contexto probatório concluído ao longo do contraditório e que se revela ajustado aos termos da imputação lançada na denúncia.

As declarações prestadas pelo ofendido expressam autenticidade e cautela de quem não está em juízo para incriminar às cegas, senão, o sincero auxílio à elucidação da autoria criminosa.

Nesse sentido, sob o crivo do contraditório, em meio a figurantes, os corréus Diego e Wilson foram reconhecidos como autores do crime, ressaltando-se a perda de lembrança atual sobre fisionomias dos autores do crime, mas, esclarecendo, como acima constou, não lhe remanescendo dúvida ao reconhecer os réus em sede policial, devidamente justificada a ausência de memória atual sobre a fisionomia do corréu Glemiler, consideração também relevante de acordo com a observação manifestada pelo policial militar Vinicius, segundo o qual, em juízo os réus se apresentavam com barba e cabelos diferentes.

As versões exculpatórias se mostram inverossímeis e francamente contrariadas por declarações autênticas e isentas e depoimentos policiais que se mostraram pautados, exclusivamente, no estrito cumprimento do dever legal.

Não se mostra razoável terem sido surpreendidos nas circunstâncias narradas na denúncia e não alegassem arbitrariedade e injusta causa como o fizeram em juízo, como se pretendessem guardá-las apenas para uso de prerrogativa constitucional. O silêncio é garantia constitucional de que à acusação se impõe o ônus da prova acusatória, mas, diante das versões exculpatórias expostas e quadro probatório concluído ao longo do contraditório, a opção se mostra sintomática.

Ressalta-se, ainda, terem os policiais militares não se recordado em juízo sobre qual dos réus estaria o aparelho, ressaltam estarem com aparência diferente em audiência. Todavia, em sede policial, indicaram o encontro do aparelho celular na posse do corréu Diego (folhas 20/21).

Portanto, não há suspeita de arbitrariedade ou vingança policial, nem tampouco, inconsequente e criminoso apontamento de autoria por parte de quem vivenciou a ação criminosa e, em sede judicial traz narrativa coerente e a corroborar a que prestou na apuração na fase flagrantial.

Resta, assim, sob o crivo do contraditório, satisfatória reconstituição à dinâmica e autoria do crime executado mediante prévio conluio entre os réus, mediante repartição de tarefas para a consecução do roubo.

Reconheço a qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo. Em que pese não tenha ocorrido a apreensão do instrumento, seu emprego resta bem delineado pelas declarações prestadas, com a descrição sobre a conduta de um dos agentes a olhar para trás enquanto deixava o local, empunhando a arma de fogo, cuja apreensão não ocorreu dada as circunstâncias em que foram surpreendidos os réus, encontrados pelos policiais militares em situação compatível ao imediato desfazimento da posse do instrumento.

Concluo, portanto, materialidade delitiva à qualificadora, na forma do artigo 167 do Código de Processo Penal.

Não considero estar a versão ofertada pelo corréu Wilson ao alcance da atenuante genérica da confissão por não corresponder aos fatos apurados, muito deles distante sobre aspectos relevantes.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno DIEGO DOS SANTOS RUIZ, GLEMILER DE OLIVEIRA TIBURCIO DA SILVA e WILSON MARIANO REZENDE incurso no artigo 157 parágrafo 2º inciso II e parágrafo 2º - A inciso I do Código Penal.

Passo a dosar as penas –
DIEGO DOS SANTOS RUIZ –

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos de reclusão e 10 dias multa fixada no piso legal.

É reincidente, antes condenado por tráfico de drogas (17ª Vara Criminal – trânsito em julgado em 17/11/17), a ser acrescida a fração de 1/6 à pena retro, resultando em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal, incidente a causa de aumento de pena (concurso de agentes) e qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo,

acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa fixada no valor mínimo legal.

GLEMILER DE OLIVEIRA TIBURCIO DA SILVA -

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 29 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação da pena base em razão de antecedente criminal consistente em duas condenações por tráfico de drogas (8ª e 19ª Varas Criminais) - certidão de folhas 165/168.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal, incidente a causa de aumento de pena (concurso de agentes) e qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 08 anos 04 meses de reclusão e 33 dias multa fixada no valor mínimo legal.

WILSON MARIANO REZENDE-

Atenta às diretrizes do artigo 59 do Código Penal fixo a pena base em 04 anos 08 meses de reclusão e 11 dias multa fixada no piso legal, justificando-se a elevação em razão de antecedente criminal consistente na condenação por furto qualificado (15ª Vara Criminal) - certidão de folhas 169/171.

Na forma do artigo 68 parágrafo único do Código Penal, incidente a causa de aumento de pena (concurso de agentes) e qualificadora relativa ao emprego de arma de fogo, acresço à pena retro a fração de 2/3, resultando em 07 anos 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias multa fixada no valor mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é o fechado para cada qual dos réus, compatível a condutas reveladoras de periculosidade e audácia, mostrando-se destemidos ao disseminarem a violência armada e reiterando ações criminosas, consoante dosimetria das penas, impondo-se, dessa maneira, maior rigor à aferição de mérito ao convívio social.

Ações como apuradas nos autos inserem-se no cotidiano, em tom de normalidade, caos gerado pela ação ousada de agentes bem-sucedidos quando determinados à imposição grave ameaça, privando as pessoas de desfrutarem de seus bens em via pública. Por isso, a liberdade dos acusados, ao menos, neste momento processual, mostra-se comprometedor a ordem pública, fundamentos pelos quais mantenho as prisões cautelares, enquanto meio singular para conter impetuosidade criminosa - artigos 312, 313 c/c 387 parágrafo 1º. do Código de Processo Penal.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

Expeçam-se guias de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

Sonia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA